

1. Những vấn đề chung về Luật hình sự

a. Đối tượng điều chỉnh của Luật hình sự Việt Nam là:

- **Quan hệ xã hội** phát sinh giữa **nhà nước và người phạm tội** khi người này thực hiện tội phạm.
- Luật hình sự xác định rõ **quyền và nghĩa vụ pháp lý** của **hai chủ thể** nhà nước và người phạm tội.

b. Phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự là:

- Phương pháp **mệnh lệnh – phục tùng**.

Nhà nước có quyền buộc người phạm tội phải chịu TNHS về tội phạm mà họ đã gây ra. Việc buộc phải chịu TNHS được thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

c. Định nghĩa Luật hình sự

Luật hình sự là:

Một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội và bị coi là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt có thể áp dụng với các tội phạm ấy, cũng như những vấn đề khác liên quan đến tội phạm và trách nhiệm hình sự.

d. Nguồn của luật hình sự

- **Nguồn quy định tội phạm:** Bộ luật hình sự quy định trực tiếp về tội phạm và hình phạt;
- **Nguồn luật hình sự trên thực tế:** gồm các điều ước quốc tế, các văn bản quy phạm pháp luật, tập quán, án lệ được Tòa án và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để giải quyết các vụ việc hình sự.

2. TỘI PHẠM

Tội phạm là:

- Hành vi **nguy hiểm cho xã hội** được quy định trong Bộ luật hình sự,
- Do người **có năng lực trách nhiệm hình sự** thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý,
- **Xâm phạm** độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.

Dấu hiệu 1. Hành vi nguy hiểm cho xã hội

- Pháp luật **điều chỉnh hành vi**, không điều chỉnh suy nghĩ của con người.
- Hành vi xác định đó có thể được thực hiện bằng **hành động hoặc không hành động**.

Dấu hiệu 2. Tính trái pháp luật, xâm phạm những quan hệ xã hội được Luật hình sự bảo vệ

Dấu hiệu 3. Có lỗi

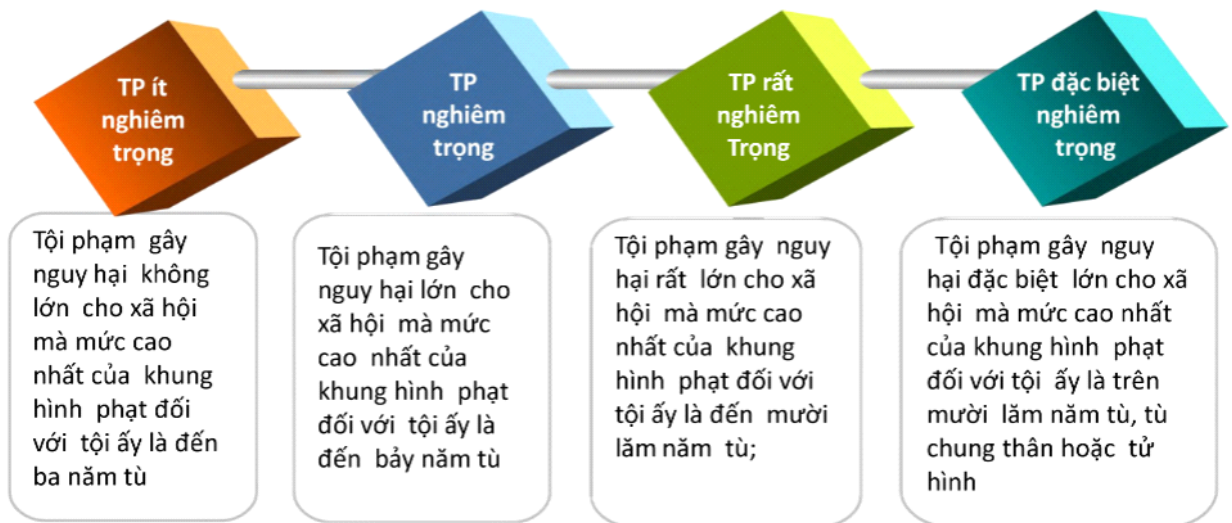
Tức là khi thực hiện hành vi trái pháp luật, chủ thể **có thể nhận thức** được hành vi của mình và hậu quả của hành vi đó gây ra cho xã hội, đồng thời **điều khiển được hành vi** của mình....

Dấu hiệu 4. Người phạm tội phải có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự hoặc do pháp nhân thương mại thực hiện

- **Cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự khi** họ đạt đến một độ tuổi nhất định và trí tuệ phát triển bình thường, đủ khả năng nhận thức được hành vi và hậu quả của hành vi do mình gây ra nên phải chịu trách nhiệm về hành vi đó....
- **Pháp nhân thương mại** thực hiện hành vi vì lợi ích của pháp nhân đó, có sự chỉ đạo hoặc chấp thuận của pháp nhân đó.

Phân loại các nhóm tội phạm

Căn cứ vào tính nguy hiểm và mức cao nhất của khung hình phạt:



Cấu thành tội phạm

Định nghĩa:

Cấu thành tội phạm là tổng hợp những **dấu hiệu chung có tính đặc trưng** cho loại tội phạm cụ thể được quy định trong luật hình sự



Chủ thể

Cá nhân: Có năng lực hành vi [Đạt độ tuổi + Có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi]:

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

- Người từ đủ **16 tuổi trở lên** phải chịu trách nhiệm hình sự về **mọi tội phạm**.
- Người từ đủ **14 tuổi trở lên**, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm **rất nghiêm trọng** do cố ý hoặc tội phạm **đặc biệt nghiêm trọng**.

Tổ chức: Pháp nhân thương mại

- Một tổ chức (một chủ thể pháp luật)
- có tư cách pháp lý độc lập,
- có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội một cách độc lập và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật...

Khách thể

- Là **quan hệ xã hội bị hành vi phạm tội xâm phạm được luật hình sự bảo vệ**

VD: Chủ quyền quốc gia, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của con người...

- Khách thể của tội phạm cũng là một yếu tố đánh giá mức độ nguy hiểm trong hành vi trái pháp luật

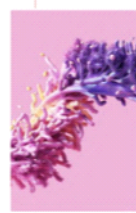
Mặt chủ quan

a) Lỗi



Cố ý trực tiếp

Nhận thức hành vi, hậu quả, **mong muốn** hậu quả xảy ra



Cố ý gián tiếp

Nhận thức hành vi, hậu quả, **tuy không mong muốn**, có ý thức bỏ mặc cho hậu quả xảy ra

Vô ý do cầu thả

Không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó

Vô ý do quá tự tin

Nhận thức hành vi, hậu quả, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được

Động cơ

- Là **động lực bên trong thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.**

Mục đích

- Là **kết quả cuối cùng mà chủ thể vi phạm pháp luật mong đạt tới.**

Mặt khách quan

- **Hành vi** (*Hành động/Không hành động*)
- **Hậu quả** (*Thiệt hại về vật chất/tinh thần*)
- **Mối quan hệ nhân quả** (*Hành vi là nguyên nhân trực tiếp làm phát sinh hậu quả*)
- **Thời gian, địa điểm, phương tiện vi phạm pháp luật (...)**

Các giai đoạn phạm tội, tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, đồng phạm

1. Các giai đoạn phạm tội

- Chuẩn bị phạm tội → phạm tội chưa đạt → tội phạm hoàn thành

2. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

- Tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng tuy không có gì ngăn cản

3. Đồng phạm

- Là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm do cố ý

Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự



1. Sự kiện bất ngờ (không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó)



2. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự (mắc bệnh tâm thần, không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi)



3. Phòng vệ chính đáng (chống trả một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm)



4. Tình thế cấp thiết (gây thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa)



5. Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội (...)



6. Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ (...)



7. Thi hành mệnh lệnh của chỉ huy hoặc cấp trên (...)

3. HÌNH PHẠT

Định nghĩa:

- Hình phạt là **biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất** của Nhà nước
- Được quy định trong Bộ luật này, do Toà án quyết định áp dụng đối với **người hoặc pháp nhân thương mại** phạm tội
- Nhằm **tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích** của người, pháp nhân thương mại đó”.

Đặc điểm của hình phạt

1

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của nhà nước

2

Hình phạt được luật hình sự quy định và do tòa án áp dụng

3

Hình phạt chỉ có thể áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại có hành vi phạm tội

Hệ thống hình phạt

Hệ thống hình phạt là:

- Tổng thể các **hình phạt do nhà nước quy định** trong luật hình sự và
- Được **sắp xếp theo một trình tự** nhất định tùy thuộc và mức độ nghiêm khắc của mỗi hình phạt.

Hệ thống hình phạt (đối với cá nhân)

Hình phạt chính

(được tuyên độc lập và mỗi tội phạm chỉ được tuyên một hình phạt chính)

- Cảnh cáo
- Phạt tiền
- Cải tạo không giam giữ
- Trục xuất
- Tù có thời hạn
- Tù chung thân
- Tử hình

Hình phạt bổ sung

(không thể tuyên độc lập mà chỉ có thể tuyên kèm với HP chính đối với mỗi tội phạm)

- Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định...
- Cấm cư trú
- Quản chế
- Tước một số quyền CD
- Tịch thu tài sản
- Phạt tiền khi không áp dụng làm hình phạt chính
- Trục xuất khi không áp dụng làm hình phạt chính.

Hệ thống hình phạt (đối với pháp nhân thương mại)

Hình phạt chính

(được tuyên độc lập và mỗi tội phạm chỉ được tuyên một hình chính)

- Phạt tiền
- Đình chỉ hoạt động có thời hạn
- Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn

Hình phạt bổ sung

(không thể tuyên độc lập mà chỉ có thể tuyên kèm với HP chính đối với mỗi tội phạm)

- Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định.
- Cấm huy động vốn;
- Phạt tiền khi không áp dụng làm hình phạt chính

1. Khái niệm Luật tố tụng hình sự

Luật tố tụng hình sự là:

- Một **ngành luật** trong hệ thống pháp luật,
- Tổng hợp các **quy phạm pháp luật**
- Điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động **khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự**.

2. Chủ thể của tố tụng hình sự

- **2.1. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng** (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án; Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra...)
- **2.2. Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng** (Người tiến hành tố tụng; Người được giao tiến hành một số hoạt động điều tra...)
- **2.3. Người tham gia tố tụng** (Người tham gia tố tụng có quyền và lợi ích trong vụ án/ Người tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích của chủ thể khác/ Người tham gia tố tụng theo nghĩa vụ)

3. Thủ tục tố tụng giải quyết vụ án hình sự

